

Envigado, agosto 24 de 2025

Señor
Juan Diego Gómez
Revisor Fiscal
Conjunto Residencial Manzanares de la Cuenca
Ciudad

ASUNTO: RÉPLICA A LO EXPUESTO POR EL REVISOR FISCAL Y OTROS (06-Agosto/2025) EN“CONVOCATORIA A REUNIÓN INFORMATIVA - CONVERSATORIO IMPORTANTE”

INVITACION: El Revisor Fiscal Juan Diego Gómez, invitó a los copropietarios a una reunión informativa, el día 06 de agosto de 2025, cuyo objeto fue: *“brindar claridad sobre asuntos relevantes que han tenido lugar en nuestra copropiedad, especialmente en temas financieros y relacionados con el consejo de administración, será también la oportunidad para que ustedes, de manera directa, planteen sus inquietudes y reciban respuestas claras sobre cualquier aspecto que les genere dudas”*

Convocatoria a Reunión Informativa / Conversatorio Importante

Estimados propietarios de Manzanares de la Cuenca PH:

Reciban un cordial saludo. Les extendemos una atenta invitación para participar en la reunión informativa que se realizará el **próximo MIÉRCOLES 6 de agosto a las 7:30 p.m., en el salón social de la unidad.**

La fecha y hora han sido ajustadas con base en la solicitud de varios propietarios, quienes manifestaron su interés en asistir y propusieron este horario como el más conveniente.

Esperamos contar con su valiosa participación.

El objetivo de este espacio es brindar claridad sobre asuntos relevantes que han tenido lugar en nuestra copropiedad, especialmente en temas **financieros** y relacionados con el **Consejo de Administración**. Será también la oportunidad para que ustedes, de manera directa, planteen sus inquietudes y reciban respuestas claras sobre cualquier aspecto que les genere dudas.

Su participación es fundamental para el fortalecimiento de nuestra comunidad.

Solicito de manera comedida me acompañe la administración y el actual consejo de administración

Atentamente,



Juan Diego Gómez H
Revisor Fiscal Manzanares de la cuenca PH

En lo expuesto en la reunión informativa que “convocó” se evidencia participación y toma de decisión directa en temas administrativos, contables y de ejecución, conduciéndolo a omitir denuncias por las irregularidades que indudablemente se registraron, en el ejercicio de sus funciones. No garantizó el cumplimiento de las normas legales y estatutarias, los estados financieros no reflejan la realidad económica de la copropiedad, ni son elaborados bajo los marcos normativos, no actuó con independencia mental y objetividad y no cumplió con sus deberes y obligaciones, claramente detallados en la normatividad

Dicha reunión carece de validez legal, las actuaciones no son llevadas con la observancia del código de ética, no actuó con diligencia de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. **(Ley 43 /1990) art. 37 y en el anexo 4 del Decreto 2420 del 2015.**

Infringe el código de ética profesional **(Art. 35 al 37 de la Ley 43 de 1990)**: Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia, actualización profesional, y conducta ética. Ha puesto en riesgo los intereses de la copropiedad y el patrimonio común de los propietarios.

Lo descubierto es producto de un informe riguroso, detallado y responsable, elaborado por quien firma este texto y que fue denunciado mediante “queja disciplinaria” ante la **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES (JCC)**

El revisor, no convocó a los copropietarios dándole cumplimiento a la norma, para exponer las fallas administrativas que como revisor fiscal no reveló, ni informó a la asamblea.

Entendida la normatividad en su sentido más general, determina lo que está permitido y lo que no, así como los mecanismos para garantizar su cumplimiento, incluyendo las sanciones aplicables en caso de incumplimiento, como los derechos que se reconocen para quienes actúan bajo estas normas. Por tanto, y dándole alcance a lo denunciado ante la JCC, se adiciona al acervo probatorio lo que se revela en esta replica.

El revisor fiscal de Manzanares de la Cuenca no se adhiere ni se ajusta a la normatividad, no cumple con la Ley en su desempeño como garante de la fe pública.

INCUMPLE NORMATIVIDAD: *Normas de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de la información.* **(DUR 2420 de 2015); CODIGO DE COMERCIO:** Art. 207, numeral 8.

RPH. Art.78, numerales: 2) *Informar a la asamblea sobre la gestión del administrador, sobre los estados financieros y sobre el proyecto de presupuesto.* 3) *Ejercer ampliamente el control de la gestión del administrador examinando los libros y demás documentos de la persona jurídica.*

Ley 675 de 2001. Artículo 57 y Artículo 92 numeral 10.

A continuación, se transcribe textualmente lo tratado por el revisor fiscal y otros asistentes en “la reunión informativa”, con el apoyo incondicional de la contadora, la administradora y algunos miembros del consejo de administración, donde se evidencia la intención de confundir, manipular y distorsionar la información, ajustándola a los intereses personales de quien los expuso, dando una versión errónea o forzada de la verdad, faltando con esto a la honestidad y transparencia, como valores fundamentales para construir relaciones sólidas, confianza y credibilidad en cualquier contexto, sea personal o profesional.

-
1. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal de la copropiedad manifiesta lo siguiente: *“Juan diego revisor fiscal de la propiedad, he sido el único revisor fiscal que ha tenido la copropiedad es muy nueva. En este caso les hago una invitación a los propietarios con el único ánimo que tengo como revisor fiscal. Para iniciar la reunión quisiera manifestar en aras a un respaldo de la exposición, vamos a **hacer una ayuda audiovisual tanto nuestra vos como la filmación** va a quedar grabada como sustento y **por el tema de habeas datas ley 1581**, les manifiesto que debemos poner en consideración, de que ustedes estén de acuerdo o no con las ayudas que hoy se están dando, para esta reunión. Entonces hago la pregunta antes de seguir con la alocución quien no está de acuerdo con que se esté grabando esta reunión, por favor alce la mano. El que no esté de acuerdo debe salir del recinto”*

OBJECION: Con esta intervención se evidencia dos situaciones.

1. El revisor fiscal desconoce la ley, esto lo lleva a intimidar, irrespetar y atropellar a los propietarios al mencionar que si alguien no está de acuerdo con la grabación **QUE SE SALGA DEL RECINTO**. El revisor fiscal y administradora deben respetar la privacidad del propietario que no desea ser grabado y tomar medidas para asegurarse de que no se grabe su imagen o voz. **DESCONOCIMIENTO TOTAL DEL MANEJO DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS**

2. El revisor fiscal hace mención que en la reunión le debe dar aplicación al tema de habeas datas ley 1581 **(ley que no está adoptada ni aplicada en la urbanización NO EXISTE)**,

En **NUMERAL 7 DE ESTE TEXTO**, en cuanto a esta ley menciona **EL MISMO REVISOR FISCAL QUE HAY AUSENCIA DE CIERTOS ELEMENTOS LEGALES COMO LA POLITICA DE HABEAS DATAS**. Lo menciona en los siguientes términos *“Informo que dichos dictámenes fueron presentados por mi ante la asamblea. Están adjuntos al acta de la asamblea, en los cuales en los informes **expuse de forma clara y explícita la ausencia de ciertos elementos legales que deben ser considerados tales como: PGIRS- plan de gestión integral de residuos sólidos, informé que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, , informé que el plan de emergencias, informé que las políticas NIF, y las políticas de habeas datas no se cumplen, donde están? en mi dictamen, que es un dictamen, el único, escuche bien, el único documento que me exige la ley porque yo me debo a la asamblea”***

La política de protección de datos debe existir en la urbanización. El que administre bases de datos de terceros, está obligado a tener una política y un manual de procedimientos. Una política de datos no es un libro, puede estar contenida en un libro, en un procedimiento escrito y debe estar documentado, puesto que la ley lo exige así. Pero también exige un manual de procedimiento, porque la ley incorpora un principio de **responsabilidad demostrada**. Esto significa que no es suficiente tener una política de datos allá en la biblioteca de la urbanización junto con los otros libros de actas o el libro de propietarios y residentes, si no que se debe tener una **POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES, y UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS** que permite que todo lo que esté indicado en las políticas, se convierta en formatos, procesos, procedimientos, protocolos, avisos de seguridad, avisos de privacidad, avisos de correo electrónico, son

todas aquellas recomendaciones que dice “**en esta copropiedad estamos comprometidos para cumplir la ley**”

La no implementación de la ley de protección de datos, es sancionada por la superintendencia de industria y comercio, a través de la delegatura para protección de datos personales, en multas hasta por el valor de (2.000) dos mil salarios mínimos mensuales legales vigentes ($\$1.423.500 \times 2000 = \$2.847.000.000$) dos mil ochocientos cuarenta y siete millones de pesos (Artículo 23 ley 1581 de 2012).

2. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal de la copropiedad manifiesta lo siguiente “*los contadores damos Fe publica en cuanto a lo que hablamos y lo que dictaminamos.*”

OBJECION: El contenido del dictamen del revisor fiscal que presentó a la asamblea de marzo 19 de 2025, no cumple con los marcos técnicos normativos de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información (anexo 4 DUR 2420 de 2015) y documento de orientación técnica N. 17 de 2019 del CTCP

De acuerdo con el consejo técnico de la contaduría pública CTCP en documento de orientación técnica N. 17 de 2019, los profesionales que actúan como revisores fiscales deben emitir su dictamen basados en la siguiente estructura:

1	Título
2	Destinatario
3	Párrafo introductorio
4	Opinión del Revisor Fiscal
5	Fundamentos de la Opinión
6	Empresa en funcionamiento (Cuando sea aplicable)
7	Responsabilidad de la Dirección y Gobierno Corporativo de la Entidad
8	Responsabilidad del Revisor Fiscal
9	Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.
10	Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo.
11	Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno.
12	Firma del Revisor Fiscal
13	Fecha del Informe
14	Domicilio del Revisor Fiscal

DICTAMEN (SIN SALVEDADES) DEL REVISOR FISCAL JUAN DIEGO GOMEZ, PRESENTADO EN ASAMBLEA MARZO 19 DE 2025

Evidencia fotográfica del dictamen de revisor fiscal de asamblea marzo 19 de 2025, tomada de la pre acta.

DICTAMEN DE REVISOR FISCAL

Presentado por Juan Diego Gómez, Revisor Fiscal

El revisor fiscal informó que el dictamen no presenta salvedades, por lo que los estados financieros pueden ser aprobados sin inconvenientes. No hay cifras relevantes que puedan modificar la información presentada. Sin embargo, destacó la alta cartera, especialmente relacionada con la constructora.

Se confirmó que no existen demandas notificadas contra la copropiedad. En cuanto a las obligaciones tributarias, se verificó que las retenciones en la fuente y el impuesto de industria y comercio fueron calculados y presentados correctamente. La personería jurídica y el RUT están actualizados, cumpliendo con las obligaciones tributarias.

En términos de normatividad legal, la copropiedad ha avanzado en la implementación de seguridad y gestión en el trabajo, protección de datos y plan de emergencias, aunque aún falta su socialización y cumplimiento total. La reserva legal no se encuentra completamente liquida, con un faltante de \$10.039.000.

Las actas de consejo de administración están registradas, aunque falta la firma en algunas. Se cuenta con todas las actas de asamblea archivadas y en custodia. Los libros contables fueron entregados y auditados mensualmente, sin novedades significativas.

Sobre los contratos, se verificó que no contienen cláusulas perjudiciales para la copropiedad. La administración tiene un contrato vigente hasta junio de 2025, pendiente de firma del presidente. Existen contratos activos con asesores legales, recuperación de cartera, interventoría, vigilancia, mantenimiento de bombas, contabilidad, circuito cerrado de televisión,



CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANARES DE LA CUENCA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ACTA - 19 DE MARZO DEL 2025

ascensores y piscina. La copropiedad permanece asegurada, aunque se recomienda un avalúo actualizado cada dos años.

En infraestructura, se evidenció que el circuito cerrado de televisión funciona correctamente y que la red contra incendios está operativa, aunque falta la certificación final por parte de los bomberos. La seguridad perimetral sigue siendo vulnerable y se recomienda realizar un estudio de seguridad periódicamente.

Financieramente, la copropiedad cerró el año con activos por \$602 millones y pasivos por \$224 millones. Se identificó un problema de liquidez de \$194 millones al corte de diciembre. La cartera sigue siendo alta, con 45 propietarios en mora por más de tres cuotas de administración.

En cuanto a mantenimiento, las puertas y talanqueras han estado abiertas en algunas visitas, aunque actualmente funcionan. Las bitácoras de vigilancia y de ingresos se encuentran actualizadas. Se evidenció un mejoramiento en la señalización, el estado de las lámparas de emergencia y el cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo.

Las mejoras recientes incluyen mantenimiento en la bomba de calor, sellamiento de tanques, mejoras en la zona de mascotas y recuperación de jardines. Se destaca la intervención en zonas sociales, aunque la placa deportiva y el gimnasio requieren mejoras. Se identificaron problemas de humedad en algunos cuartos útiles, un tema que se espera incluir en las reclamaciones a la constructora.

El Presidente de la asamblea Andrés Roldán somete a votación los estados financieros del año 2024:

EL DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL JUAN DIEGO GOMEZ NO CUMPLE CON LA LEY, PUESTO QUE NO CUMPLE CON LA ESTRUCTURA DEL DICTAMEN AJUSTADO A LAS NORMAS LEGALES Y PROFESIONALES (Documento de Orientación Técnica No. 17)

En el dictamen del revisor fiscal se ve ausencia total de lo dispuesto en el artículo 209 del código de comercio, sobre ***“Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la sociedad o de terceros que estén en poder de la compañía”***.

3. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal de la copropiedad manifiesta lo siguiente *“La finalidad de esta reunión espero que salgamos todos con las respuestas claras queden tranquilos de que ustedes queden claros con la información que se les va a otorgar”*

OBJECION: De parte de todos los copropietarios, se esperaba que el revisor fiscal, explicara los hallazgos encontrados en cuanto a: La Verificación del Cumplimiento Normativo, el Control y Auditoría Interna, el Informe a la Asamblea de Copropietarios, el Control del Manejo de los Fondos Comunes, Proyectos de políticas de cartera y tesorería, Manejo de Fondos en efectivo por la administración, Relaciones contractuales irregulares, Alteración en comprobantes de egresos, puestos en evidencia a través de : Once (11) solicitudes reveladas en más de doscientos (200) folios enviadas a los correos de: Revisor Fiscal, Administración, Consejo de Administración, y contadora desde el mes de junio de 2025 hasta la fecha, los cuales hacen parte de las evidencias que soportan la denuncia “queja disciplinaria” presentada ante la Junta Central de Contadores contra el Revisor Fiscal (radicado 49821.25) y Contadora (radicado 49822.25), ambas fechadas 25 julio de 2025.

4. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL** El revisor fiscal de la copropiedad manifiesta lo siguiente: *“Hoy tengo mi tarjeta profesional de por medio y les voy a informar, posiblemente va a pasar que yo diga cosas en el informe que a muchos no les va a gustar, pero en mi concepto es la realidad, lo dije al principio **es fe pública lo que voy a decir aquí y con esto si me pueden denunciar a la junta central.** Obviamente recibí una queja, radicada ante la junta central cosa que me tiene bastante incómodo, porque con mi tarjeta profesional yo le doy comida a mi familia y hoy tienen ustedes una denuncia penal porque me tienen que demostrar en la fiscalía que yo he faltado a la ética, a la moral y he escondido cosas de la copropiedad, listo”*

OBJECION: En Colombia, la ética y la moral son fundamentales en el ejercicio de la revisoría fiscal. El revisor fiscal, como contador público, debe cumplir con altos estándares éticos y morales, garantizando la transparencia y confiabilidad en la gestión empresarial. Esto implica actuar con integridad, objetividad, independencia y responsabilidad, siguiendo los principios establecidos en la Ley 43 de 1990 y el Código de Ética Profesional.

5. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal de la copropiedad lee un documento que se elaboró de la reunión de un grupo de propietarios llamado VEEDURIA, realizada el 24 de julio de 2025, los cuales sumamente preocupados por los hallazgos administrativos por mi revelados y otras situaciones financieras y de deterioro físico de las áreas comunes de la Urbanización: Manifiesta lo siguiente en cuanto a la lectura del documento: *“Muchos de ustedes recibieron un documento donde se hacen unas afirmaciones y estas afirmaciones que yo me pegué para darle respuestas inicialmente al tema y otros temas financieros que vamos a abordar al final; les voy a leer textualmente. Contexto: el día 24 de julio de 2025 se realizó una reunión convocada por el grupo de veeduría. Eso no es así, la reunión fue una reunión de consejo ordinario de manera general, pero con evidencias ciertas se expusieron algunas irregularidades*

inconsistencias e incumplimiento de la norma, y la ley relacionada con la situación administrativa, financiera y legal de la copropiedad, soportado con argumentos legales, documentos contables, Estados Financieros y análisis riguroso del periodo enero-mayo de 2025. La información fue preparada por un miembro del Consejo de Administración, señor Santiago Sánchez (605), Contador Público Titulado. Es el único consejero nuevo en esta vigencia, los demás vienen de años anteriores. Conclusión general: Se acordó por parte de los asistentes, continuar con el proceso de convocatoria a la asamblea extraordinaria. objeto: revocar el Consejo de Administración. Esto fue lo que escribió la señora Olga apartamento 1203 ya voy a dar mi respuesta: **El Consejo de Administración se reunió el día 24 de julio.** Fue una reunión ordinaria y se realizó conforme a la agenda previamente establecida entre el consejo y el área de contabilidad, administración y revisoría fiscal como parte de las reuniones ordinarias mensuales. Asistencias se presentó Adriana Guevara como administradora y representante legal, se presentó la señora Margarita Cárdenas consejera activa, se presentó John Jairo Torres consejero activo, Camilo Giraldo consejero activo, Santiago Sánchez consejero activo, **Andrés Roldan veedor, Oscar Sánchez veedor**, Juan Diego revisor fiscal y Johana la asistente de contabilidad que aquí también están presentes, esos fueron los asistentes a la reunión. En el desarrollo de la reunión no se abordaron temas relacionados con presuntas irregularidades de carácter contable, fiscal, ni con la ley 675 del 2001, los temas tratados fueron puntuales

ACLARACION CON RESPECTO A LA FECHA DE REUNION DEL GRUPO DE VEEDURIA (CONFORMADA POR PROPIETARIOS) Y LA FECHA DE REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: Estas dos reuniones se celebraron en fechas diferentes. La reunión de copropietarios celebrada el 24 de julio del presente año, fue convocada por el grupo de veeduría y el 23 de julio fue la reunión de consejo de administración

Evidencia fotográfica de citación a reunión del consejo de administración el día 23 de julio de 2025 y no el día 24 de julio como lo manifiesta el revisor fiscal

	
NIT 901.458.152-6	
Envigado, julio 18 de 2025	
Citación a reunión de consejo de Administración - presencial	
Día:	Miércoles 23 de julio de 2025
Hora:	6:00 pm
Lugar:	Oficina de administración
Hora finalización reunión:	9:00pm
Orden del día	
Verificación de quorum	
Temas a tratar:	
1. Informes contables mes de mayo y junio 2025	
2. Informe revisor fiscal mayo y junio	
3. Informe administrativo mes junio 2025 (Análisis cronograma de pagos vs cuotas de administración y análisis relación administración con tesorería)	
4. Proposiciones y varios	
	
Adriana Guevara Administradora	

OBJECION EN CUANTO A LA PARTICIPACION EN REUNION DEL CONSEJO DE DOS PERSONAS VEEDORAS (AUTODENOMINADAS CONSEJEROS VEEDORES): El revisor fiscal no cumple con sus funciones determinadas en la ley 675 de 2001, artículo 207 del código de comercio, artículo 92 numeral 1 del reglamento de propiedad horizontal que expresa lo siguiente “ *cerciorarse de que las operaciones y los actos de la administración se ajusten a las disposiciones de la ley, del reglamento, de la asamblea y del consejo de administración* ” , avalando la asistencia a las reuniones del consejo de administración de los dos señores **Andrés Roldan veedor, Oscar Sánchez veedor, quienes NO FUERON elegidos en asamblea como miembros del consejo.** Ellos asisten a todas las reuniones con voz de poder de decisión y en algunos casos entorpeciendo el libre desarrollo de la misma, incluso el “veedor” Oscar Sánchez hace comentarios despectivos en contra de mi actuación en el consejo.

El consejo es un órgano de administración, según lo define el art.35 de la ley 675 de 2001. Elegido por la asamblea general de propietarios, conforme al art 38 numeral 5 de la misma norma. Por su parte el art 53 y 54 de la citada ley 675, regulan el funcionamiento del consejo de administración. Indicando que tal órgano administrativo estará integrado por un número impar de tres o más propietarios o sus delegados y deliberará y decidirá válidamente con la presencia y votos de la mayoría de sus miembros.

Estando claro entonces que el consejo de administración es un órgano administrativo, con un número determinado de miembros elegidos por un asamblea, y que sesiona válidamente cuando se reúne más de la mitad de ellos, se puede decir entonces que en sus sesiones solo pueden participar las personas elegidas, pues son las únicas con vocación, según la ley, para ser parte de las mismas.

Así las cosas, ninguna persona diferente a los miembros del consejo de administración elegidos por la asamblea, sea propietaria o no de bienes privados de la urbanización, está facultada por la ley, para asistir a la sesión de un órgano administrativo, por la simple razón de que no hace parte del mismo y cuyo objetivo para asistir en entorpecer y sabotear el orden del día.

Se exceptúa la participación de propietarios, para temas específicos y puntuales, que deben quedar dentro del orden del día y se tratará como punto primero, para luego darle continuidad a la reunión únicamente con los consejeros.

6. **INTERVENCION DEL REVISOR FISCAL:** El revisor fiscal de la copropiedad manifiesta lo siguiente “*Hay un tema importante en la copropiedad. Hoy voy a abordar directamente cuando ya me tocan esos temas, como dije ahoritica posiblemente hay gente que le moleste cuando yo hable de esta forma, pero cuando me toca lo hago, los que me conocen en el concejo, soy muy conciliador, hasta que llega a un punto que me toca ser un poquito más apretador, más tajante y es: tenemos unos miembros del consejo de administración, que es un cuerpo colegiado que normalmente, debe estar coaccionado , porque es el cuerpo que ustedes escogieron para que liderara la copropiedad, para que tomaran las decisiones que ellos pudieran tomar. Se ha recibido por parte de la*